Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 4 – Probezeit, Ende, Kündigung · Lösungen**	

Modul 4: Probezeit, Ende, Kündigung

2 Doppelstunden · 8 Punkte · Lehrbuch S. 18–20 · Arbeitsheft S. 11–12 · Broschüre „Ausbildung & Beruf“ Kap. III.2 und IV

Das kann ich danach

- ☐ Dauer und Sinn der Probezeit nennen.
- ☐ bestimmen, wann ein Ausbildungsverhältnis endet.
- ☐ die Kündigung vor und nach der Probezeit unterscheiden.
- ☐ einfaches und qualifiziertes Zeugnis unterscheiden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 3?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wo darfst du deinen Ausbildungsnachweis schreiben?

im Betrieb, während der Ausbildungszeit

2. Wie lange wird die Vergütung bei Krankheit weitergezahlt?

bis zu sechs Wochen

3. Nenne zwei Pflichten des Azubis.

z. B. Weisungen befolgen, Schweigepflicht, Berufsschule besuchen, Ausbildungsnachweis führen

4. Darf der Chef dich sein Auto waschen lassen? Begründe kurz.

Nein – nur Aufgaben, die dem Ausbildungszweck dienen

Zum Nachlesen: Anfang und Ende der Ausbildung

Wortspeicher
die Probezeit · die Kündigung · fristlos · die Kündigungsfrist · der wichtige Grund · der Aufhebungsvertrag · die Bekanntgabe · der Prüfungsausschuss · das Zeugnis · qualifiziert

Die Probezeit (§ 20 BBiG)

Jede Ausbildung beginnt mit einer Probezeit von **mindestens einem Monat und höchstens vier Monaten**. Beide Seiten prüfen: Passt der Beruf, passt der Betrieb? Steht es so im Vertrag, verlängert sich die Probezeit, wenn die Ausbildung um **mehr als ein Drittel** der Probezeit unterbrochen wird (z. B. durch Krankheit).

Wann endet die Ausbildung? (§ 21 BBiG)

Situation	Die Ausbildung endet …
normaler Fall	mit Ablauf der Ausbildungszeit (Datum im Vertrag)
Prüfung **vor** dem Vertragsende bestanden	mit der **Bekanntgabe des Ergebnisses** durch den Prüfungsausschuss – also am Tag der letzten Prüfung
Prüfung **nicht** bestanden	auf Verlangen des Azubis verlängert bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, **höchstens um ein Jahr**
Azubi arbeitet danach einfach weiter, nichts vereinbart	Es entsteht ein **unbefristetes Arbeitsverhältnis** (§ 24 BBiG).

Die Kündigung (§ 22 BBiG)

Wann?	Wer?	Wie?
in der **Probezeit**	beide Seiten	jederzeit, **ohne Frist** und ohne Grund
nach der Probezeit	beide Seiten	nur aus **wichtigem Grund**, fristlos; spätestens **zwei Wochen**, nachdem der Grund bekannt wurde
nach der Probezeit	nur der Azubi	mit **vier Wochen Frist**, wenn er die Ausbildung **aufgibt** oder einen **anderen Beruf** lernen will
jederzeit	beide gemeinsam	**Aufhebungsvertrag**: Beide sind einverstanden, das Ausbildungsverhältnis zu beenden.

- Jede Kündigung muss **schriftlich** sein: Papier mit Unterschrift. E-Mail oder WhatsApp reichen nicht.
- Nach der Probezeit müssen die **Gründe** in der Kündigung stehen.
- Bei Minderjährigen kündigen die **Eltern** oder müssen zustimmen.

Das Zeugnis (§ 16 BBiG)

Am Ende muss der Betrieb ein Zeugnis ausstellen. Das **einfache Zeugnis** nennt Art, Dauer und Ziel der Ausbildung und was man gelernt hat. Auf Verlangen des Azubis kommen Angaben zu **Verhalten und Leistung** dazu: das **qualifizierte Zeugnis**. Es darf keine negativen Aussagen und keine Geheimcodes enthalten.

Aufgabe 2 Vorgemacht: Wann endet die Probezeit?

Der Fall
Emre beginnt seine Ausbildung am 01.08.2026. Im Vertrag steht eine Probezeit von vier Monaten. Wann endet sie?

Schritt	So denke ich
1 Beginn	Die Probezeit beginnt mit dem ersten Tag: 01.08.2026.
2 Zählen	Vier Monate: August, September, Oktober, November.
3 Ergebnis	Die Probezeit endet mit Ablauf des **30.11.2026**. Ab dem 01.12. gilt der Kündigungsschutz nach der Probezeit.

Trick: Beginnt die Ausbildung am Ersten eines Monats, endet die Probezeit am letzten Tag des Vormonats – nach 4 Monaten also am Ende des vierten Monats.

Aufgabe 3 Geführte Übung: Probezeit berechnen

Tipp: Beginnt die Ausbildung mitten im Monat, endet die Probezeit am Tag davor im letzten Monat.

3.1 Beginn 01.09.2026, Probezeit drei Monate.

endet mit Ablauf des 30.11.2026

3.2 Beginn 15.08.2026, Probezeit zwei Monate.

endet mit Ablauf des 14.10.2026

3.3 Beginn 01.08.2026, Probezeit vier Monate. Ali ist in der Probezeit sechs Wochen krank. Im Vertrag steht die Verlängerungsklausel. Tipp: Ein Drittel von vier Monaten sind etwa 40 Tage.

sechs Wochen (42 Tage) sind mehr als ein Drittel → Verlängerung um 42 Tage: endet mit Ablauf des 11.01.2027

Aufgabe 4 Geführte Übung: Wann endet Emres Ausbildung?

Emres Vertrag läuft vom 01.08.2026 bis 31.07.2028. Die schriftliche Abschlussprüfung schreibt er im April 2028. Die letzte Prüfung (mündlich) ist am 20.06.2028; dort gibt der Prüfungsausschuss das Ergebnis bekannt.

4.1 Emre besteht am 20.06.2028. Wann endet seine Ausbildung?

am 20.06.2028 mit Bekanntgabe des Ergebnisses (§ 21 Abs. 2 BBiG)

4.2 Emre besteht nicht. Er möchte weitermachen. Was gilt?

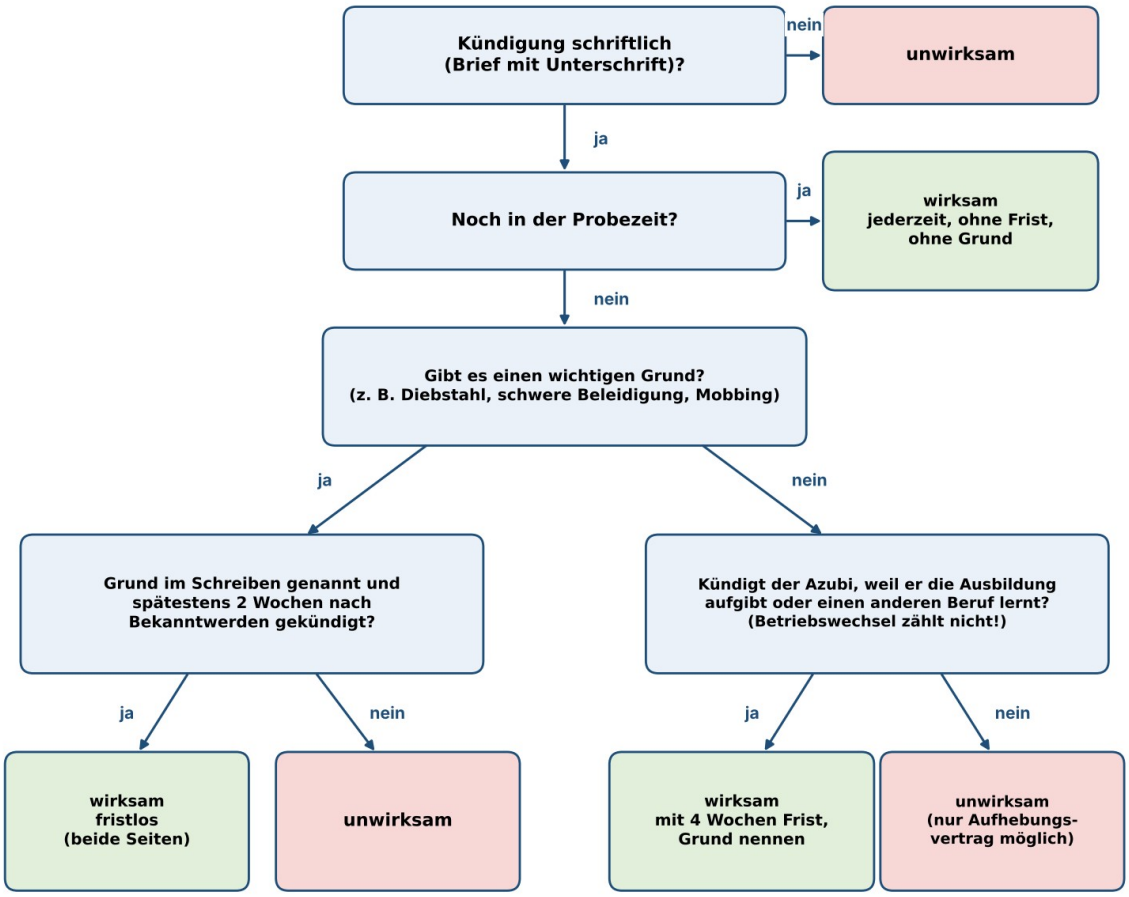
Auf sein Verlangen verlängert sich die Ausbildung bis zur Wiederholungsprüfung, höchstens bis 31.07.2029.

4.3 Emre besteht am 20.06.2028 und kommt am 21.06. einfach wieder zur Arbeit. Keiner sagt etwas. Was gilt?

Es entsteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (§ 24 BBiG).

Aufgabe 5 Der Entscheidungsbaum: Ist die Kündigung wirksam?

Mit diesem Baum prüfst du jede Kündigung. Fang oben an und beantworte die Fragen der Reihe nach.



Minderjährige: Die Eltern (gesetzlichen Vertreter) müssen die Kündigung erklären oder zustimmen.

Aufgabe 6 Freie Übung: Die Fall-Rallye

Im Raum hängen acht Fallkarten. Geht zu zweit von Karte zu Karte. Prüft jeden Fall mit dem Entscheidungsbaum und notiert euer Ergebnis mit Begründung.

Fall	Ergebnis	Begründung
1	unwirksam	Nicht schriftlich – eine WhatsApp-Nachricht hat keine Unterschrift (§ 22 Abs. 3 BBiG).
2	wirksam	In der Probezeit darf jede Seite jederzeit ohne Frist und ohne Grund kündigen (§ 22 Abs. 1).
3	unwirksam	Nach der Probezeit kann der Betrieb nur aus wichtigem Grund kündigen. Wenig Arbeit ist kein wichtiger Grund.
4	wirksam	Diebstahl ist ein wichtiger Grund; Grund genannt, innerhalb von zwei Wochen gekündigt – fristlos wirksam.
5	unwirksam	Zu spät: Die Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden erfolgen (§ 22 Abs. 4).
6	wirksam	Berufswechsel: Der Azubi darf mit vier Wochen Frist kündigen (§ 22 Abs. 2 Nr. 2).
7	unwirksam	Ein Betriebswechsel im selben Beruf ist kein Grund für die Kündigung mit Frist. Möglich ist nur ein Aufhebungsvertrag.
8	wirksam	Schwere, wiederholte Beleidigung ist ein wichtiger Grund – auch der Azubi darf fristlos kündigen.

Aufgabe 7 Einfach oder qualifiziert?

Kreuze an, in welchem Zeugnis die Angabe steht. Angaben im einfachen Zeugnis stehen auch im qualifizierten.

	Angabe im Zeugnis	einfach	nur qualifiziert
a)	Art der Ausbildung: Verkäuferin	☒	☐
b)	„Sie war stets pünktlich und hilfsbereit.“	☐	☒
c)	Dauer: 01.08.2026 bis 20.06.2028	☒	☐
d)	„Ihre Leistungen haben uns jederzeit voll überzeugt.“	☐	☒
e)	Erworbene Kenntnisse: Kassieren, Warenpräsentation, Kundenberatung	☒	☐
f)	„Gegenüber Kunden trat sie freundlich und sicher auf.“	☐	☒

Aufgabe 8 Prüfungs-Check I: Probezeit und Ende

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde.

Frau Sophie Brandt hat am 1. August 2026 eine dreijährige Ausbildung zur Verkäuferin begonnen. Laut Vertrag beträgt die Probezeit 3 Monate. Mit Ablauf welchen Tages endet die im Vertrag vereinbarte Probezeit? Die Ausbildung wurde nicht unterbrochen. Tragen Sie Tag und Monat (TT.MM) ein!

Lösung: ☐☐.☐☐ 31.10 – August, September, Oktober

Die 16-jährige Nora Kaiser möchte eine Berufsausbildung beginnen. Geben Sie an, welche 2 Regelungen zur Berufsausbildung Sie im Berufsbildungsgesetz finden!

1. Die Probezeit beträgt mindestens vier Monate und darf nie verkürzt werden.
2. Besteht ein Auszubildender die Abschlussprüfung nicht, verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.
3. Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die Berufsschule.
4. Eine Probezeit entfällt, wenn der Betrieb die Auszubildende schon als Aushilfe kannte.
5. Der Ausbildende kann das Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit jederzeit ohne Grund kündigen.
6. Berufsausbildungsverträge werden bei der zuständigen Stelle in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen.

Lösung: ☐ ☐ 2 und 6 – Die Probezeit dauert 1 bis 4 Monate; die zuständige Stelle entscheidet über die Zulassung; nach der Probezeit gibt es nur mit wichtigem Grund eine Kündigung; die Eintragung ist Pflicht.

Selin Aksoys Ausbildungsvertrag endet am 31. Juli 2027. Sie hat bereits einen Arbeitsvertrag mit der Nordring KG, der sofort nach bestandener Prüfung beginnt. Am 14. Juli 2027 besteht Frau Aksoy die Abschlussprüfung. Prüfen Sie, wann sie frühestens bei der Nordring KG anfangen kann!

1. Sie kann die Arbeit bei der Nordring KG nur aufnehmen, wenn das Kaufhaus Hansa vorher zustimmt.
2. Sie kann die Stelle bei der Nordring KG am 15. Juli 2027 antreten, wird aber bis zur Ausstellung des Kammerzeugnisses weiter als Auszubildende bezahlt.
3. Da das Ausbildungsverhältnis laut Vertrag am 31. Juli 2027 endet, kann sie erst ab 1. August 2027 die neue Stelle antreten.
4. Da die Ausbildung in ihrem Beruf grundsätzlich zwei Jahre dauert, muss sie bis zum 31. Juli 2027 bleiben.
5. Sie kann die Stelle bei der Nordring KG am 15. Juli 2027 antreten.

Lösung: ☐ **5** – Die Ausbildung endet mit der Bekanntgabe am 14.07. (§ 21 Abs. 2 BBiG).

Aufgabe 9 Prüfungs-Check II: Kündigung und Zeugnis

Im Ausbildungsvertrag von Herrn Demir werden 3 Monate Probezeit vereinbart. In welchem Fall kann Herr Demir das Ausbildungsverhältnis auch nach Ablauf der Probezeit beenden?

1. Bei schlechten Noten im Zeugnis der Berufsschule
2. Bei einem Wechsel des Ausbilders im Betrieb
3. Bei einer als zu niedrig empfundenen Ausbildungsvergütung
4. Bei Aufgabe der Berufsausbildung, um sich in einem anderen Beruf ausbilden zu lassen
5. Bei Kündigung mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende

Lösung: ☐ 4 – Berufswechsel oder Aufgabe der Ausbildung: Kündigung mit vier Wochen Frist (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG).

Herr Öztürk hat die Ausbildung zum Verkäufer beendet. Hat er bei Beendigung der Ausbildung ein Recht auf Ausstellung eines qualifizierten Ausbildungszeugnisses?

1. Ja, weil das im Manteltarifvertrag so vereinbart wurde
2. Ja, wenn er die Kosten für das Zeugnis selbst übernimmt
3. Ja, wenn er es verlangt
4. Nein, denn das Prüfungszeugnis der Kammer bescheinigt bereits seine Kenntnisse
5. Nein, denn über die Ausbildungszeit dürfen keine Zeugnisse ausgestellt werden

Lösung: ☐ **3** – Das qualifizierte Zeugnis gibt es auf Verlangen, kostenlos (§ 16 Abs. 2 BBiG).

Weiter im Arbeitsheft S. 11–12.

Aufgabe 10 Für Profis

Für Profis

10.1 Die 17-jährige Nele kündigt im siebten Monat selbst schriftlich, weil sie Erzieherin werden will. Ihre Eltern wissen nichts davon. **Prüfe**, ob die Kündigung wirksam ist.

10.2 Can kündigt nach der Probezeit ohne wichtigen Grund und erscheint ab sofort nicht mehr. Der Betrieb muss eine Aushilfe bezahlen. **Erläutere** mit § 23 BBiG, was der Betrieb tun kann.

10.3 Ein normales Arbeitsverhältnis kann der Arbeitgeber mit Frist auch ohne wichtigen Grund kündigen, ein Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit nicht. **Begründe** den Unterschied.

10.1 Der Grund stimmt (anderer Beruf, vier Wochen Frist). Aber Nele ist minderjährig: Eine Kündigung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft und braucht die vorherige Einwilligung der Eltern (§ 111 BGB). Ohne sie ist die Kündigung unwirksam. Die Eltern müssen kündigen oder schriftlich einwilligen.

10.2 Wird das Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig gelöst und ist Can dafür verantwortlich, kann der Betrieb Schadensersatz verlangen, z. B. die Mehrkosten für die Aushilfe. Er muss den Anspruch innerhalb von drei Monaten geltend machen (§ 23 BBiG). Bei einem Berufswechsel mit Kündigung gäbe es keinen Schadensersatz.

10.3 Die Ausbildung ist auf ein Ziel angelegt: den Abschluss. Der Azubi hat sich darauf verlassen und kann nicht einfach woanders weitermachen. Deshalb schützt das Gesetz ihn nach der Probezeit besonders; der Betrieb hatte in der Probezeit Zeit zu prüfen.

Aufgabe 11 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Trag die Schätzung ein, mach den Test, vergleiche. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 4)